

Modèle économique macro-souverain à taux d'intérêt zéro NESU

Note de mission à l'attention du conseil juridique suisse — Domiciliation légale, classification FINMA et voie de licence

Préparé par	Recherche et développement en IA soutenus par Digital-UNI AI Labs, pour le compte de Brahim Boumakh, fondateur de Digital-UNI
Référence	nesu-sovereign-settlement.ch
Date	10 septembre 2026
Statut	Confidentiel — Proposition conceptuelle. Ceci ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement, ni un conseil réglementaire ou religieux.

1. Objet de cette note

Digital-UNI souhaite mandater un conseil juridique suisse afin d'obtenir un avis sur la domiciliation légale, la classification réglementaire au regard de la FINMA et la voie de licence applicable à l'architecture de règlement institutionnel décrite ci-dessous, et de coordonner cette analyse avec les conseils déjà envisagés en Algérie, dans l'Union européenne et aux États-Unis pour les corridors du projet. Cette note présente la conception du projet, le corridor en cours de développement actif, les points de contact réglementaires multi-juridictionnels, ainsi que les questions sur lesquelles l'avis du conseil est sollicité.

2. Nature du projet

Le Modèle économique macro-souverain à taux d'intérêt zéro NESU est une proposition conceptuelle relevant de la fintech. Il ne s'agit ni d'une entreprise en exploitation, ni d'une offre publique, ni d'un produit d'investissement, ni d'une sollicitation de fonds. Cette note est présentée uniquement pour définir le périmètre d'une mission juridique ; rien dans ce document ne doit être interprété comme un conseil juridique, en investissement ou réglementaire, et ses auteurs n'en fournissent aucun.

3. Présentation du projet — Modèle économique macro-souverain à taux d'intérêt zéro NESU

3.1 Principe fondamental

Le modèle sépare le prix des services et de l'infrastructure du coût du capital :

- Services et infrastructure → Frais transparents (infrastructure d'IA, conformité, évaluation des risques, règlement, administration, traitement des transactions)
- Capital souverain → Remboursement du principal
- Intérêt → 0 %
- Capitalisation des intérêts → 0 %

SERVICE ≠ ARGENT

3.2 Participants éligibles

La participation est réservée aux gouvernements, banques centrales, entités souveraines et institutions internationales agréées. Le modèle n'est ni conçu ni proposé pour un usage particulier ou grand public.

3.3 Unité de règlement et réserves

- Unité de règlement numérique permissionnée, adossée à des actifs
- Définition de référence : 1 NESU = 1 gramme d'or physique alloué de qualité investissement ; les transactions énergétiques et minières sont libellées en NESU par conversion en équivalent-or

- Structure des réserves : 60 % d'or physique alloué, 20 % de matières premières stratégiques vérifiées et de créances sur matières premières, 20 % de liquidités de règlement
- Règle d'émission : le volume de NESU émis doit toujours rester égal ou inférieur aux réserves éligibles vérifiées

3.4 Architecture technologique

Une architecture à six couches est proposée : identité souveraine, registre des actifs, registre de règlement (permissionné, sans minage), réseau d'oracles, moteur de conformité et portail d'audit.

3.5 Gouvernance

La gouvernance est proposée sous la forme d'une Autorité internationale de règlement énergétique et responsable, fondée sur un traité, réunissant les banques centrales participantes, un comité d'audit financier et de réserves, un conseil scientifique sur le climat, un comité de cybersécurité et de gouvernance des données, ainsi qu'un tribunal de règlement des différends.

4. Jetons de corridor institutionnels

Cinq jetons de corridor régionaux sont proposés, chacun étant réservé aux paiements, investissements, règlements et échanges transfrontaliers gouvernementaux et institutionnels — jamais aux comptes bancaires grand public ni aux jetons spéculatifs de détail — avec conversion vers les monnaies souveraines concernées uniquement par des circuits financiers réglementés.

Corridor	Statut
Jeton de corridor Europe–Algérie	Corridor pilote principal (en conception active)
Jeton de corridor États-Unis–Algérie	Feuille de route
Jeton de corridor BRICS–Algérie	Feuille de route
Jeton de corridor Moyen-Orient–Algérie	Feuille de route
Jeton de corridor Afrique–Algérie	Feuille de route

5. Le corridor principal en détail — Corridor de règlement énergétique Europe–Algérie

Le corridor principal règle les échanges de gaz naturel entre l'Algérie et l'Union européenne.

- Indice de référence : un indice DZD–EUR transparent construit à partir des flux commerciaux réels de gaz — explicitement distinct du taux de change officiel ou parallèle de l'Algérie
- Participants nommés uniquement : Banque d'Algérie, Sonatrach, ainsi que des banques et grands groupes énergétiques homologues au sein de l'UE
- Intention de conception : non négociable et opéré par l'État, structuré pour rester hors du champ d'application de la loi algérienne n° 25-10 (qui interdit les cryptomonnaies)

C'est ce corridor pour lequel l'analyse de classification et de licence du conseil suisse est sollicitée en priorité ; les quatre autres corridors relèvent de la feuille de route et ne sont mentionnés qu'à titre de contexte.

6. Cadre réglementaire multi-juridictionnel — Considérations relatives à l'Union européenne et aux États-Unis

Outre l'analyse de la domiciliation suisse, l'architecture des corridors touche nécessairement au droit financier de l'Union européenne et — pour le corridor États-Unis–Algérie relevant de la feuille de route — au droit financier des États-Unis. Les éléments suivants sont fournis à titre d'information pour permettre au conseil suisse de coordonner son analyse avec les conseils de l'UE et des États-Unis ; ils ne prétendent tirer aucune conclusion en droit non suisse, et rien dans cette section ne doit être interprété comme un avis sur le droit d'une quelconque juridiction, y compris le droit algérien.

6.1 Union européenne

- Règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) — la question de savoir si les jetons de corridor relèvent même de la définition de « crypto-actif » au sens de MiCA, dès lors qu'ils ne sont ni offerts au public ni admis à la négociation sur une quelconque plateforme ; les exclusions propres à MiCA

pour les instruments émis ou utilisés exclusivement par des banques centrales et des organismes publics internationaux reconnus pourraient également être pertinentes et devraient être vérifiées au regard de la conception strictement institutionnelle du corridor.

- La directive sur les services de paiement révisée (DSP2) et tout cadre qui lui succéderait, ainsi que la directive sur la monnaie électronique, dans la mesure où les banques homologues de l'UE traiteraient les instructions de règlement comme des services de paiement.
- Les directives anti-blanchiment (LBC/FT) et les obligations de filtrage des sanctions applicables à l'échelle de l'UE, pesant sur les établissements de crédit et les grands groupes énergétiques de l'UE désignés comme participants.
- La libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du TFUE, et la question de savoir si une autorisation d'un État membre de l'UE est requise pour qu'une banque ou une entreprise énergétique participe à un instrument de règlement de cette nature, non négociable et opéré par l'État.
- Les considérations relatives aux biens à double usage et au contrôle des exportations (règlement (UE) 2021/821), dans la mesure où une technologie d'oracle, d'IoT ou de vérification serait exportée vers l'Algérie dans le cadre de la couche de vérification des livraisons du corridor.

6.2 États-Unis (pertinent principalement pour le jeton de corridor États-Unis–Algérie relevant de la feuille de route)

- La question de savoir si le jeton de corridor constitue une « valeur mobilière » au sens du test Howey (SEC), compte tenu de sa conception non négociable, non spéculative et réservée aux acteurs souverains et institutionnels, ou une « matière première »/un produit dérivé relevant de la compétence de la CFTC compte tenu de son indexation sur l'or et l'énergie.
- L'analyse au regard du Bank Secrecy Act et des règles de la FinCEN relatives aux entreprises de services monétaires et aux transmetteurs de fonds, pour tout participant ou intermédiaire basé aux États-Unis, y compris les lignes directrices de la FinCEN distinguant les administrateurs, les changeurs et les utilisateurs de valeurs se substituant à une monnaie.
- Le filtrage au regard des sanctions de l'OFAC — l'Algérie n'est elle-même soumise à aucun régime de sanctions américaines global, mais toute personne américaine, toute banque compensatrice en dollars ou toute technologie américaine impliquée dans le corridor doit néanmoins être vérifiée au regard des listes de l'OFAC.
- Les Export Administration Regulations (EAR), dans la mesure où une technologie d'origine américaine (par exemple, un matériel ou un logiciel de vérification douanière ou IoT) serait transférée vers l'Algérie ou vers des contreparties algériennes.
- Le risque lié aux licences de transmetteur de fonds au niveau des États fédérés, pour tout établissement financier américain agissant en qualité d'intermédiaire.

6.3 Algérie — Rapport du corridor avec le droit interne

La conception du corridor ne vise pas à se placer en dehors de la juridiction algérienne : la Banque d'Algérie et Sonatrach sont elles-mêmes désignées comme participants principaux, de sorte que l'instrument fonctionne comme un outil de règlement opéré par l'État plutôt que comme une cryptomonnaie publique du type restreint par la loi n° 25-10. La validité de cette analyse, ainsi que la nécessité d'une autorisation algérienne supplémentaire au titre de la réglementation des changes de la Banque d'Algérie ou du droit du commerce extérieur, relève d'une question à adresser au conseil algérien ; elle est mentionnée ici afin que les conseils suisse, de l'UE et des États-Unis puissent coordonner leurs analyses avec cette confirmation distincte, plutôt que de la présumer acquise.

7. Positionnement aux fins de classification

NESU et ses jetons de corridor ne sont ni des cryptomonnaies publiques, ni minables, ni librement négociables. Ils se veulent structurellement distincts du Bitcoin (absence de minage, absence de réseau public, absence de marché secondaire de détail), des monnaies numériques de banque centrale (il ne s'agit pas d'une monnaie légale souveraine, mais d'une unité de règlement multi-souveraine permissionnée), ainsi que des initiatives de règlement transfrontalier existantes telles que BRICS Pay, mBridge, Buna et les stablecoins adossés à l'or. Une comparaison complète avec ces systèmes figure dans la Proposition conceptuelle NESU jointe séparément. Une couche distincte et prospective de «

micro-économie », constituée de jetons de moindre envergure destinés aux citoyens et aux économies locales, a également été proposée pour une phase ultérieure ; elle est structurellement distincte de la conception institutionnelle décrite ci-dessus, ne relève pas du périmètre de cette mission, et n'est mentionnée ici qu'à titre d'exhaustivité.

8. Questions posées au conseil suisse

1. Classification (a) de l'unité de règlement NESU et (b) des jetons de corridor institutionnels au regard des lignes directrices de la FINMA relatives aux jetons de paiement, d'utilité, d'investissement et autres catégories.
2. Applicabilité et portée de la loi suisse sur la technologie des registres distribués (loi DLT), y compris la question d'une éventuelle licence de plateforme de négociation DLT.
3. Voie de licence au regard du droit bancaire suisse, du droit des infrastructures des marchés financiers et du droit des services de paiement, compte tenu d'une participation permissionnée limitée aux banques centrales, aux entreprises publiques et aux institutions multilatérales agréées.
4. Obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client (KYC) et de filtrage des sanctions applicables à des contreparties souveraines et quasi souveraines.
5. La forme juridique suisse appropriée — association, fondation ou société — pour l'organe de coordination mentionné sur nesu-sovereign-settlement.ch, ainsi que les implications de gouvernance et de structure du conseil pour chaque option.
6. La coordination nécessaire avec le conseil algérien (conformité à la loi n° 25-10 pour le corridor principal), le conseil de l'UE (évaluation du champ d'application au regard de MiCA et du droit de l'UE applicable en matière de paiements et de banque transfrontaliers, conformément à la section 6.1), et, pour le corridor États-Unis–Algérie relevant de la feuille de route, le conseil américain (analyse au regard du droit des valeurs mobilières, des matières premières, du BSA/FinCEN et de l'OFAC, conformément à la section 6.2).
7. La question de savoir si la réglementation suisse établit une distinction pertinente entre le corridor principal Europe–Algérie, actuellement en conception active, et les quatre corridors relevant de la feuille de route, afin d'envisager une stratégie de licence par phases.
8. Le séquençage recommandé de l'analyse suisse par rapport aux chantiers parallèles menés dans l'UE, aux États-Unis et en Algérie identifiés à la section 6 — par exemple, l'avis de quelle juridiction devrait être sollicité en premier, et dans quels cas un mémorandum combiné serait plus efficace que des avis distincts.

9. Documents à la disposition du conseil

- La présente note de mission
- La Proposition conceptuelle NESU (description technique et économique complète, conception des réserves et de la gouvernance, comparaison avec le Bitcoin et d'autres systèmes de règlement)
- Le site d'information public à l'adresse nesu-sovereign-settlement.ch

10. Prochaines étapes proposées

1. Appel initial de cadrage
2. Confirmation du périmètre de la mission et estimation des honoraires
3. Mise en relation avec les conseils algérien, européen et américain pour un examen coordonné

11. Contact

Brahim Boumakh

Fondateur, Digital-UNI

bbbrahim250@gmail.com

